

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. **CÉSAR ALEJANDRO MOSQUEDA TERÁN**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL COMODANTE"**, Y POR LA OTRA PARTE EL **C. JAVIER RODRÍGUEZ MURRIETA**, QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL COMODATARIO"**, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO **"LAS PARTES"**, MISMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

I.-DECLARA LA COMODANTE, POR CONDUCTO DE SU APODERADO QUE:

- a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública número 10,774 de fecha 4 de octubre de 2017, pasada ante la fe del licenciado Sergio Manuel Beas Pérez, notario público número 112 de Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma ciudad mediante folio mercantil electrónico N-2017100101.
- b) Comparece a la firma de este contrato el Dr. CÉSAR ALEJANDRO MOSQUEDA TERÁN, quien posee las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada y otorgar este instrumento, facultades que no le han sido revocadas, limitadas, ni en modo alguno modificadas, según se hace constar en el poder notarial número 3589 otorgada ante la fe del licenciado Víctor Manuel Delgado Márquez, notario público 137 de Guadalajara, Jalisco, de fecha 17 de agosto de 2019.
- c) Que es propietaria de la unidad objeto de este contrato, cuyos datos se citan a continuación (en lo sucesivo "LA UNIDAD"):

Marca:	JETOUR
Tipo:	DASHING
Año Modelo:	2024
Color Exterior:	NEGRO ÉBANO
No. de Serie:	HJRPBGGB4RB176197
No. Motor:	SQRF4J16AVPM06149
Valor:	\$603,362.06 (Seiscientos tres mil trescientos sesenta y dos pesos 06/100 M.N.) más IVA.

- d) Que es su voluntad dar en comodato a EL COMODATARIO la unidad descrita en el antecedente anterior.
- e) Que señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Vallarta 401-A, Colonia Indígena San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco C.P. 45019; así como el correo electrónico: cesarmt@ldr solutions.com.mx

II. - DECLARA EL COMODATARIO, POR SU PROPIO DERECHO QUE:

- a) Es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, nacida el día **6 de mayo de 1964, casado**, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número: **2537534627**; y cuenta con capacidad jurídica y financiera para obligarse en los términos y condiciones a que hace referencia el presente Contrato.
- b) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: **ROMJ640506DA3**; así como la Clave Única del Registro de Población **ROMJ640506HPLDRV02**.
- c) Que es de su interés tomar. en comodato LA UNIDAD, la cual declara conocer y acepta el estado en que se encuentra.



CONTRATO DE COMODATO

- d) Señala como domicilio para todos los efectos que se deriven del presente contrato el ubicado en **Calle Vista Bella número 642-8A. La Vista Country Club, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72830.**

III. DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

- a) Se reconocen la personalidad y capacidad jurídica con que se ostentan para celebrar el presente Contrato.
- b) En el presente Contrato no existe error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiere coartar su voluntad para celebrar el mismo.
- c) El presente Contrato no va en contra de la moral el derecho y/o las buenas costumbres.

Por lo anterior, y en consideración a las declaraciones aquí establecidas, las partes convienen en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - Mediante el presente contrato LA COMODANTE concede a EL COMODATARIO en forma gratuita, el uso temporal de LA UNIDAD y sus respectivos accesorios, misma que se detalla en la declaración I inciso c), para que EL COMODATARIO lo utilice única y exclusivamente en la realización de actividades tendientes a la promoción y venta de la marca JETOUR, sin que pueda utilizar LA UNIDAD para otros fines.

SEGUNDA. - LA COMODANTE en este acto conviene en que entrega a EL COMODATARIO LA UNIDAD, sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, para ser usado en forma gratuita por EL COMODATARIO, a excepción de fluidos necesarios para su uso (entre otros, combustibles, suministro eléctrico, agua, aire en neumáticos, aceites y grasas) los cuales deberán ser cubierto por EL COMODATARIO. El uso que EL COMODATARIO dé a LA UNIDAD será única y exclusivamente para actividades específicas que involucren a las marcas que comercializa LA COMODANTE, sin que le esté permitido a EL COMODATARIO otorgar el uso de LA UNIDAD a un tercero ni utilizarlo para fines personales o familiares. El kilometraje para el uso de LA UNIDAD dado en este acto en comodato será ilimitado.

De igual manera EL COMODATARIO no podrá destinar LA UNIDAD dada en comodato a un uso distinto del establecido en el manual de Uso que realiza el Fabricante de la misma, siendo dicha contravención causal de rescisión del presente contrato sin necesidad de declaración judicial.

TERCERA. - El término de este Contrato será por un período de **24 veinticuatro meses** contados a partir de la fecha de entrega del bien materia del comodato a EL COMODATARIO, misma que se realiza a la fecha de celebración del presente contrato.

Cualquiera de Las Partes podrá, en forma anticipada y en cualquier tiempo, dar por terminado este Contrato, mediante aviso por escrito dado a la otra parte, con veinticuatro (24) horas de anticipación. Por lo que una vez transcurrido dicho término EL COMODATARIO deberá entregar inmediatamente el bien a LA COMODANTE.

CUARTA. - Queda entendido que la propiedad de LA UNIDAD será exclusiva de LA COMODANTE y EL COMODATARIO conviene en no ceder, dar en prenda o hipotecar LA UNIDAD de manera alguna, ni permitir que se haga efectivo embargo o gravamen alguno sobre LA UNIDAD, de igual forma, no podrá conceder el uso o goce de la misma a ningún tercero, bajo ningún concepto y ninguna circunstancia, obligándose además en poner toda su diligencia en la conservación y mantenimiento del mismo bien. EL COMODATARIO conviene y se obliga en que el domicilio base de LA UNIDAD será el ubicado en **Calle Vista Bella número 642-8A. La Vista Country Club, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72830**, por lo tanto, no podrá cambiar el domicilio señalado sin el consentimiento previo y por escrito de LA COMODANTE.

EL COMODATARIO conviene en que no removerá las marcas de identificación o etiquetas de LA UNIDAD que indiquen que es propiedad de LA COMODANTE, en caso de que existieren o se llegaren a colocar en el futuro.

QUINTA. - Las partes convienen expresamente que EL COMODATARIO asume la responsabilidad respecto a los daños que se ocasionen y deriven por responsabilidad civil, penal y/o administrativa, así como los daños a terceros que sean ocasionados con motivo del uso de LA UNIDAD o por robo de la misma, desde la fecha de celebración del presente Contrato y hasta su devolución a satisfacción de LA COMODANTE.

De igual forma LA COMODANTE se compromete en contratar a su costa una póliza de seguro con cobertura total o amplia para LA UNIDAD, y que permanecerá vigente hasta en tanto no se restituya LA UNIDAD por EL COMODATARIO.

No obstante lo anterior, en caso de pérdida parcial o total de LA UNIDAD, EL COMODATARIO deberá pagar en su totalidad el costo de LA UNIDAD o en su caso los deducibles correspondientes las piezas que se requieran en sustitución para su adecuado funcionamiento, o bien, por las reparaciones que necesite LA UNIDAD con motivo de cualquier percance que sufra, así como los gastos necesarios por cualquier concepto que requiera la aseguradora contratada por LA COMODANTE, ya sean para la recuperación, reparación, sustitución o pago total del bien materia del presente comodato.

EL COMODATARIO se obliga a resarcir cualquier daño y cumplir con cualquier obligación de pago que surja frente a terceros; frente a LA COMODANTE y frente a sus trabajadores, directivos o funcionarios. De igual forma se obliga a pagar las erogaciones de asesoría, consultoría, gastos y costas de procedimientos o litigios judiciales mediante los cuales esté involucrada LA UNIDAD, hasta la conclusión de dichos procedimientos.

SEXTA. - EL COMODATARIO acepta recibir LA UNIDAD en buenas condiciones de operación y estado de mantenimiento, limpia, por lo que será responsable de que LA UNIDAD reciba mantenimiento adecuado, y a la terminación de este Contrato deberá regresar LA UNIDAD a LA COMODANTE en el mismo estado en que le fue entregada, considerando el desgaste razonable como consecuencia de su uso normal y dentro de los parámetros de uso descritos por el fabricante.

Todo y cualesquiera mantenimientos, reparación, reposición de partes y servicio necesario de mantenimiento correctivo para LA UNIDAD, y que sean ocasionados por culpa o negligencia de EL COMODATARIO, serán pagados en su totalidad por EL COMODATARIO a favor de LA COMODANTE.

EL COMODATARIO se obliga a comunicar cualquier desperfecto o daño que sufra LA UNIDAD, vía correo electrónico a LA COMODANTE a la dirección cesarmt@ldrsolutions.com.mx; así como de la acción a seguir para la restauración de LA UNIDAD, en su caso, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes de ocurrir cualquier desperfecto.

SÉPTIMA. - A partir de la entrega de LA UNIDAD, EL COMODATARIO se hace responsable del uso y disfrute del vehículo referido, de igual manera responderá por cualquier reclamación, sanción, hecho ilícito o requerimiento que realice cualquier autoridad, obligándose además a sacar en paz y a salvo a LA COMODANTE de cualquier responsabilidad, sanción, multa o infracción, que surja durante la utilización del vehículo y las placas de circulación.

EL COMODATARIO se obliga a obtener todo y cualesquier permiso o licencia que se requiera en términos de Ley para operar LA UNIDAD y a mantenerlos vigentes durante todo el tiempo en que la use.

OCTAVA. - EL COMODATARIO se hace responsable del uso, disfrute o consecuencias legales que se generen por actos ilícitos por la indebida utilización de LA UNIDAD, obligándose a sacar en paz y a salvo a LA COMODANTE de cualquier reclamación. EL COMODATARIO podrá incluir en LA UNIDAD los accesorios propiedad de ésta, previo consentimiento de LA COMODANTE.

NOVENA. - En el caso de terminación de este Contrato o intervención, insolvencia, o procedimiento por o en contra de EL COMODATARIO en los términos de las leyes que regulan la suspensión de pagos y la quiebra, el presente Contrato se dará por vencido anticipadamente y de manera inmediata y LA COMODANTE tendrá el derecho de entrar a las instalaciones de EL COMODATARIO con o sin proceso legal, y tomar posesión y retirar



CONTRATO DE COMODATO

LA UNIDAD, así como de mantenerlo libre de cualquier reclamación de EL COMODATARIO; lo anterior sin perjuicio de que LA COMODANTE tendrá en todo tiempo el derecho de entrar a las instalaciones en donde se encuentra LA UNIDAD, en días y horas hábiles, con el objeto de inspeccionar LA UNIDAD y verificar el cumplimiento de EL COMODATARIO en los términos de este Contrato.

DÉCIMA. - EL COMODATARIO acepta, que, en cualquier momento durante la vigencia de este contrato, podrá ser desposeída de los referidos bienes, si LA COMODANTE, en su calidad de propietario, intenta las acciones legales propias del derecho real instituido a su favor por cualquier contravención de EL COMODATARIO al presente Contrato.

DÉCIMA PRIMERA. - Este Contrato constituye el acuerdo completo entre las partes con relación a LA UNIDAD, y no se hacen representaciones, garantías, promesas o acuerdos, orales o escritos, expresos o implícitos entre las partes contratantes, con relación a este Contrato.

Ninguna modificación o adición al mismo, será obligatoria para LA COMODANTE salvo que se hiciera por escrito y firmada en representación de LA COMODANTE por una persona debidamente autorizada o agente de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - Las partes señalan como sus domicilios para todo lo relacionado en el presente Contrato, los señalados en el apartado de Declaraciones.

Mientras las partes no notifiquen por escrito su cambio de domicilio, las notificaciones, emplazamientos y demás diligencias judiciales o extrajudiciales, se practicarán en el domicilio señalado por cada una de las partes en términos de lo señalado en el párrafo anterior

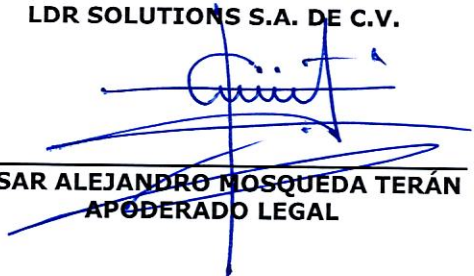
DÉCIMA TERCERA. - Las partes están de acuerdo en no usar ninguna Información Confidencial una de la otra, salvo aquella que sea necesaria para desempeñar sus obligaciones en virtud de este Contrato. Sin limitar el alcance de esta obligación, las partes suscribientes están de acuerdo en no usar ninguna información Confidencial para su propio beneficio o para el beneficio de cualquier persona diversa a las mismas partes

Ambas partes acuerdan en tomar todas las precauciones necesarias para prevenir el uso o revelación de la Información Confidencial no autorizado, ambos durante y después de la terminación de este Contrato, sin importar cuál sea la causa de la terminación. Sólo podrán revelar información Confidencial si alguna de las partes es requerida por alguna autoridad judicial o administrativa. Las partes también serán responsables del tratamiento brindada una a la otra la Información Confidencial por sus empleados, Subcontratistas, representantes y cualquier otro Tercero relacionado con cada parte de manera respectiva.

DÉCIMA CUARTA. - Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este Contrato, las partes expresamente se someten a la legislación y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiese llegar a corresponderles.

Leído que fue por las partes, este Contrato se firma por triplicado el día **31 de mayo de 2024.**

"LA COMODANTE"
LDR SOLUTIONS S.A. DE C.V.


CÉSAR ALEJANDRO MOSQUEDA TERÁN
APODERADO LEGAL

"EL COMODATARIO"
POR SU PROPIO DERECHO


JAVIER RODRÍGUEZ MURRIETA

